

1500854-85.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... como sendo um dos criminosos envolvidos no roubo. Declarou que quando foi prestar o depoimento, o acusado Carlos Henrique ainda não havia sido preso.

A testemunha Carlos Roberto Freitas afirmou que estava em serviço na cidade de Araçatuba, quando foi informado a respeito de um roubo ocorrido na farmácia no município de Guararapes. Disse que uma das viaturas se deparou com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

1ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira S/Nº, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500854-85.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500854-85.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153715/2022 - DEL.POL.GUARARAPES, 25408812 -

DEL.POL.GUARARAPES, 2153715 - DEL.POL.GUARARAPES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WILLIAM CARDOSO VICENTE e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Vistos,

WILLIAM CARDOSO VICENTE e CARLOS HENRIQUE APOLINÁRIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática do crime previsto no art. artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (ameaça exercida com emprego de arma de fogo) e apenas Willian, também como incurso no artigo 311, caput ambos do Código Penal, bem como no artigo 311, caput c.c. artigo 298, inciso II (utilizando o veículo com placas falsas ou adulteradas), ambos da Lei n. 9.503, de 1997, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, porque no dia 06 de junho de 2022, por volta das 08h30min, no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Marechal Deodoro, nesta cidade e comarca de Guararapes/SP, os requeridos, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra Driely Fernanda Vieira Brito, subtraíram para

proveito comum, um envelope contendo a quantia de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pertencente à empresa Farmais.

Consta ainda que, na mesma data, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Guararapes/SP, Willian adulterou a placa traseira do veículo automotor GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, identificado junto ao DETRAN com as placas EVH2890, utilizando-se da placa falsa HPD 2970, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias fáticas e temporais, William trafegou com veículo em questão, utilizando-se da placa falsa, em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 145/147).

Validamente citados, os requeridos ofertaram defesa prévia às fls. 204/210 e 214/217, que não foram aptas a ensejar sua absolvição sumária.

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidas as declarações da vítima, os depoimentos de seis testemunhas em comum, além do interrogatório dos acusados.

Foram juntados ofícios com as respostas das escalas dos policiais.

Em alegações finais, o Ministério Público, após tecer considerações de fato e de direito sobre o caso, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 381/417).

A Defesa de Carlos Henrique Apolinário defendeu, em alegações finais, a ocorrência de nulidades processuais. Defendeu que o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, além da quebra da incomunicabilidade das testemunhas, em prejuízo à Defesa. No mérito, afirma que a autoria é incerta, sendo de rigor, portanto, a absolvição do acusado na forma do art. 386, inciso VII do CPP, com a restituição dos valores apreendidos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto; a aplicação da detração penal, na forma do art. 387, §2º do CPP; a concessão da justiça gratuita, sem fixação de indenização, em razão da ausência de pedido (fls. 424/439).

A Defesa de William Cardoso Vicente pleiteou a absolvição do acusado por falta de provas, posto que não foi reconhecido como autor do crime em questão, inexistindo qualquer laudo pericial que constate a adulteração do sinal identificador do veículo. Pleiteia, assim, a absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso III ou VII do CPP, no tocante ao crime previsto no art. 311 do CP.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, com afastamento da causa de aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto ou aberto; a restituição dos bens apreendidos; a revogação da prisão preventiva decretada (fls. 440/457).

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

Observo, de início, que a preliminar de nulidade do processo, em razão da alegada quebra da incomunicabilidade das testemunhas já foi rechaçada quando da audiência de instrução e julgamento, motivando, inclusive, a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça (fls. 365/373) e, em seguida, no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida (fls. 460/462). Assim, deixo de reapreciar a questão. Do mesmo modo, afasto a preliminar de nulidade decorrente da violação do artigo 226 do CPP. Ao contrário do alegado pela Defesa, o procedimento foi adequadamente observado pela Autoridade Policial. A vítima, quando ouvida, afirmou que antes mesmo de ser questionada, descreveu aos policiais militares as características do agente. Por outro lado, quando do reconhecimento fotográfico descreveu os detalhes da pessoa a ser reconhecida, a fim de possibilitar a apresentação de fotografias semelhantes. Disse terem sido apresentadas algumas fotografias, cerca de três ou quatro, o que também foi dito pelos policiais militares ouvidos como testemunhas. Por fim, procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado, com a presença de testemunhas que convalidaram o ato.

Consigno que eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação

penal, competindo ao Juízo aferir o conteúdo de tal peça em conjunto com demais provas produzidas na instrução processual e sob o crivo do contraditório.

E conquanto não se desconheça a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de exigir a estrita observância da norma prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal para todos os reconhecimentos pessoais, a fim de afastar o potencial risco de graves erros judiciais, recentemente, a mesma Corte decidiu que:

“No caso em que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP.” (Resp 1.969.032-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022) Outrossim, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar objetivamente o prejuízo suportado pelo ato que aponta como processualmente inválido. Ao contrário. Conquanto não se tenha utilizado pessoas parecidas com o requerido no momento da realização do reconhecimento pessoal, a vítima já havia reconhecido o acusado por meio de fotografias. Além disso, disse ter apontado sem sombra de dúvidas o acusado como sendo o responsável pelo crime em questão. Tais argumentos não foram refutados pela Defesa, que se limitou a defender a inadequação do procedimento. Afastadas, pois, as preliminares, passa-se à análise do mérito.

A ação penal é procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada em face de Carlos Henrique Apolinário, a quem se imputa a prática do crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em companhia de William Cardoso Vicente, também acusado da prática do referido crime, além do delito de adulteração de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, e aquele previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

A materialidade dos crimes está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 10/15, 91/92, 100/102), autos de exibição e apreensão (fls. 18/19 e 103/104), vídeos (links às fls. 20 e 90), imagens (fls. 21/22), autos de reconhecimento fotográficos (fls. 58/59 e 60/61), relatórios de investigação (fls. 63/89, 110/111, 294/296 e 297/298), auto de reconhecimento pessoal (fls. 95), laudos periciais (fls. 281/292), prova oral e demais elementos coligidos nos autos.

A autoria é, do mesmo modo, inconteste.

A vítima Driely Fernanda Vieira Brito relatou que de forma rotineira, todos os dias na parte da manhã, o dono da farmácia fechava o malote e a depoente ia ao banco realizar o depósito. Porém, no dia dos fatos, chegando perto da igreja matriz, foi abordada por um rapaz caminhando em seu rumo, do qual ela tentou desviar. O rapaz insistiu e, em seguida, mostrou-lhe a arma, dizendo que ela deveria passar o dinheiro sob ameaça de disparar um tiro em sua cabeça. Afirma que, por não ter entendido o que estava acontecendo, o rapaz segurou-a pelo jaleco, momento em que reagiu, segurando-o pela blusa e tentando retirar a arma de suas mãos. Relata ter observado uma movimentação em frente à loja Sanomya e que ficou com medo de o acusado disparar contra essas pessoas, razão pela qual, acabou entregando um dos malotes de dinheiro para ele, que saiu correndo. Informa que, nesse momento, lembrou-se de que o segurança do Banco Sicredi sempre ficava na praça antes de entrar no banco. Gritou o nome dele, mas não o achou. Foi alertada por transeuntes de que a polícia estava próxima do local, tendo avistado uma viatura e dito aos policiais que havia sido assaltada. Em seguida, os agentes, que também foram informados por populares, foram atrás do indivíduo, que o sujeito havia entrado em um carro preto. Perguntada se reconhecia algum dos acusados, respondeu que somente reconhecia o motorista, que trabalhou em uma distribuidora de medicamentos e entregava as mercadorias nas farmácias da região. Disse que todos os dias em que ela iria fazer o depósito ele estava descarregando as mercadorias, de modo que sabia o horário em que ela saía. Aduziu que o acusado que conhecia foi preso no mesmo dia, sendo reconhecido por ela na delegacia, mas que durante o assalto não

desceu do veículo, sendo o condutor de um Astra preto, que ostentava galhos de árvores no porta-malas. Disse ter sido informada por populares de que o carro estava há bastante tempo no local, mas nega conhecer o veículo. Esclareceu que no momento dos fatos não viu o motorista, mas que na delegacia, reconheceu William como o indivíduo que levava as mercadorias na farmácia, e não como o motorista do veículo, pois no momento do assalto não o viu. Respondeu que a ação dos agentes durou poucos minutos, lembrando que o acusado estava de boné cor clara, blusa de frio, calça jeans e tênis. Acrescentou que era branco, magro, mais ou menos de sua altura. Afirma que focou no rosto dele. Esclareceu que a cor da arma era prata e de tambor. Apontou que, na fuga, os agentes dirigiram-se à Rua Marechal Deodoro, e que foram observados pelos policiais no momento em que fechava a porta do carro. Perguntada sobre a distância em que o veículo estava, a vítima disse não haver prestado atenção, mas foi informada que o veículo estava parado em frente a praça, embora não tenha avistado o carro. Esclareceu que as pessoas que estavam presenciando os fatos trabalhavam no escritório do lado da loja Sanomya e que as conhece de vista apenas. Elas teriam visto todo o ocorrido, posto que estavam chegando para trabalhar. Perguntada se no reconhecimento ocorrido na delegacia a vítima foi convidada a apresentar as características da pessoa que seria reconhecida e fazer o reconhecimento fotográfico, respondeu que somente no depoimento, mas que no momento dos fatos ela descreveu o criminoso ao policial, antes mesmo de ele fazer qualquer pergunta. Afirmou que visualizou o rosto do acusado por volta de 5 minutos e que não viu nenhuma fotografia de Carlos antes de fazer o reconhecimento. Disse terem sido apresentadas três fotografias para ela naquele dia, sendo elas de diferentes fisionomias, porém parecidas. Declarou ter diferenciado o acusado dos demais por ter memorizado sua expressão facial e o rosto magro. Expôs que as fotografias apresentadas foram por meio de celular na delegacia, não foi informada de onde as fotografias foram retiradas, mas que tinham a mesma qualidade e podiam ser visualizadas de forma clara, nas quais constava o rosto dos indivíduos, com expressões de forma séria. Acrescentou que não havia como se esquecer do rosto do acusado e que todo o procedimento ocorreu de forma rápida, posto que o reconheceu imediatamente. Expôs que o procedimento de reconhecimento pessoal na delegacia em Araçatuba foi realizado pelo Delegado de Polícia, tendo sido instruída de que iriam colocar algumas pessoas, mas que ela não se preocupasse, pois onde estavam não tinha como os outros verem eles. Respondeu que foram colocados os três indivíduos de forma conjunta e que repetissem o que foi dito no assalto: "me passa o dinheiro senão eu dou um tiro na sua cabeça". Esclareceu que não conhecia as três pessoas que foram expostas tampouco as viu no interior da Delegacia. Acrescenta que, assim que ela entrou na sala, ela afirmou ser o acusado. Questionada se estava certa disso, disse que tinha certeza. A testemunha Jonathan de Almeida, policial militar, alegou que na data dos fatos, por volta das 08h20min, estava em patrulhamento na área central, acompanhado do Cabo Celso Roberto, quando transitavam pela Rua Marechal Floriano e adentraram na Rua Duque de Caxias. Nesse momento, visualizaram a vítima em frente à Igreja Matriz, trajando o uniforme da empresa onde trabalha (farmácia Farmais) e gritando que havia sido roubada e o autor do crime tinha levado um malote. A vítima apontou, ainda, para o local em que ele havia fugido. Além dela, outras pessoas que gritavam e apontavam. Afirmou que visualizaram um indivíduo de complexão magra, trajando uma camisa de manga longa, calça e boné, correndo em via pública até que abriu a porta de passageiro de um veículo GM Astra, de cor preta. Nega ter visualizado a placa do automóvel, que estava coberta com galhos de árvore. Esclareceu ter dado ordem de parada mediante sinal luminoso e sirene da viatura, que não foi atendida, tendo dado início a uma perseguição em alta velocidade pela região central do Município. Disse que o veículo foi perseguido à distância e com cautela pelos policiais, que solicitaram apoio das demais viaturas via COPOM para tentarem fazer um cerco policial e abordarem o veículo. Foram mobilizadas todas as viaturas da área da companhia de serviço no dia, por volta de cinco viaturas. Expôs que o automóvel transitou por diversas ruas da área central, mas que, em um momento, pela rua Marechal Deodoro, uma placa se desprende e restou no veículo a placa original, EVH2890, informada ao COPOM, que informou ser registrado em Araçatuba. Aduziu que

permaneceram nesse acompanhamento, mas que em uma esquina da área central, se aproximaram bastante e o condutor, William, parou o carro, momento em que a testemunha saiu da viatura para tentar abordá-lo, visualizou o condutor e o passageiro. Neste momento, o condutor acelerou o automóvel novamente rumo ao bairro Vila Nova. Realizado o cerco com mais duas viaturas, novamente se aproximaram do veículo na Rua Aymorés. William parou, de modo que novamente saiu da viatura e o acusado prosseguiu em marcha. Relatou que o acusado andou por toda aquela região, tendo apenas uma via para a entrada no bairro. Em seguida, o acusado retornou pela mesma via e se deparou com outra viatura. Neste momento, visualizou os ocupantes do veículo de forma precisa. William parou, de modo que desceu da viatura e novamente o acusado acelerou o carro, indo para a Avenida Fernando Costa e seguindo sentido Município de Rubiácea pela Vicinal Ângelo Zancaner. Declarou que ficaram um pouco para trás, pois o Astra do acusado é um veículo potente. Após, entrou em uma estrada de terra no “lixão”, que saía na rodovia Marechal Rondon, e foi acompanhando-o pela poeira. Passaram instruções via rádio para as demais viaturas. Quando o acusado adentrou a rodovia Marechal Rondon, foi informado de que havia apenas o condutor no veículo, podendo estar o passageiro abaixado ou desembarcado do carro, não sabendo informar se o passageiro desembarcou ou não na estrada de terra. Declarou que o condutor seguiu fuga sentido Guararapes, quando próximo ao Liv Motel, atravessou o canteiro central e prosseguiu rumo à Rubiácea, cruzou a praça de pedágio, na qual as imagens mostram que a placa da frente do veículo era uma placa falsa. Porém, a tag do sem parar identificou a placa correta, que era a mesma dita anteriormente. Em continuação ao acompanhamento, afirmou que o acusado se distanciou muito na rodovia, de modo que solicitou o helicóptero Águia, que não conseguiu sobrevoar a tempo. Disse ter visualizado o momento em que o veículo cruzou o trevo de Bento de Abreu sentido Valparaíso e perdeu ele de vista. Em razão disso, solicitou que as viaturas de Valparaíso fizessem um cerco na entrada do município. Minutos depois, foi informado por funcionários da praça de pedágio de que o automóvel teria retornado e seguido sentido Araçatuba, inclusive com imagens do condutor pagando o pedágio. Posteriormente foi visualizado por policiais adentrando no Município de Araçatuba. Aproximadamente vinte minutos depois, outra equipe de serviço se deparou com o veículo na rua Aviação, segundo relatos dos policiais, houve um breve acompanhamento, mas foi abordado na mesma via. Declarou que quem conduzia o veículo era William, acompanhado de sua genitora, ocasião em que os policiais o questionaram a respeito dos fatos, mas ele negou que havia saído do município de Araçatuba naquele dia ou emprestado seu veículo. Em seguida, foi feita uma busca no interior do veículo, onde foi localizada uma faca, alicate e dois rolos de fita, que teriam sido usadas para fixar a placa falsa que havia caído. Posteriormente, foi dada voz de prisão ao acusado. Em confronto de imagens, reconheceu que era William que transitava pela praça de pedágio. Aduziu que na delegacia a vítima reconheceu o acusado, visto que prestava serviços para a farmácia, entregava os medicamentos, ainda, disse informalmente que o acusado conhecia a rotina da farmácia, pois realizava as entregas com frequência no período matutino e viu em algumas oportunidades a vítima saindo com o malote, a caminho do banco para efetuar o depósito, sempre no mesmo horário. Posteriormente, foi informado que o segundo indivíduo que estava na condição de passageiro, autor do roubo do malote (quantia de R\$ 850,00) era Carlos Henrique Apolinário, morador do município de Araçatuba. A Polícia Civil, com base em informações e banco de dados, encontrou a imagem do acusado. Respondeu que reconheceu William e Carlos. Acrescentou que houve desrespeito a diversas regras de trânsito (sinalização existente em solo, placa, sinal vermelho, além da alta velocidade), que por esse motivo, foi elaborado auto de infração de trânsito. Expôs que o acusado transitou próximo à Santa Casa, área central movimentada, perto da escola Dr. Antônio Pinto de Oliveira, em locais com concentração de pessoas e tráfego de veículos. Afirmou ter recolhido a placa do veículo, que foi apreendida. Negou conhecer os acusados, residentes de Araçatuba. Esclareceu que não houve informação de a vítima ter visualizado o condutor do veículo, pois nesse primeiro momento, ele estava passando na rua quando ela gritava que havia sido roubada e apontava a direção onde o autor do delito havia evadido. Salienta que a vítima não disse nada sobre o

reconhecimento do condutor, visto que ele não desceu do veículo, somente reconheceu o autor do roubo. Declarou estar a aproximadamente 50 metros de distância do veículo Astra no momento em que visualizou o acusado adentrando no referido automóvel. Disse que a fuga durou aproximadamente de 20 a 30 minutos inicialmente, na qual tinha cinco viaturas que foram solicitadas era a da testemunha, uma do rádio patrulhamento, uma de Dejem e, como o acompanhamento durou por um período de tempo, a administração montou duas equipes para tentar fazer o cerco. Declarou que a primeira viatura de apoio chegou quando a testemunha estava transitando próximo ao bairro Vila Nova, não soube informar o tempo exato em que o apoio chegou. Informou que a vicinal Ângelo Zancaner é asfaltada e a estrada de terra tem sentido Araçatuba. O acusado saiu da estrada de terra e virou em direção para Araçatuba, mas depois, cortou o canteiro central e retornou para a via que seguia rumo à Valparaíso. Mencionou que a vítima estava do lado esquerdo da viatura e gritava que havia sido roubada. Do lado direito da viatura estavam os populares que apontavam a direção do autor do delito. Acrescenta existirem vídeos demonstrando que a viatura diminui a velocidade, os policiais ouvem a vítima e os populares e seguem em acompanhamento do veículo. Perguntado se, durante o acompanhamento na via pública, a viatura se aproximou do veículo Astra, respondeu positivamente, explanando que em um momento na área central, o acusado parou o veículo, tendo desembarcado da viatura e tentado abordá-lo a pé. Pediu que ele parasse, desligasse o automóvel e saísse com as mãos na cabeça, porém o condutor acelerou o veículo. Neste momento, conseguiu visualizar o condutor e o passageiro. Afirmou que o Cabo Emerson estava na viatura do rádio de patrulhamento e chegou ao bairro Vila Nova quando tentavam fazer o cerco. Estacionou a viatura com uma via de fuga (procedimento da Polícia Militar), desembarcou da viatura e permaneceu de pé. O acusado diminuiu a velocidade e o policial tentou abordá-lo de frente, mas o réu acelerou novamente. Disse que antes de começar o reconhecimento fotográfico foi convidado a apresentar as características da pessoa que teria visto nas três oportunidades. Esclareceu que em nenhum momento mandaram a fotografia do réu para facilitar as buscas, e, no momento do reconhecimento fotográfico, expôs que foram apresentadas três ou quatro fotografias e pedido que ele apontasse o possível autor dentre as três fotos. Recordou-se que os três indivíduos da imagem detinham características semelhantes, como cor de pele e compleição física magra. Não soube dizer de maneira assertiva se as fotografias foram impressas pelo escrivão de polícia, tampouco foi informado de onde as fotos foram extraídas, asseverando que tinham a mesma qualidade. Acrescenta que as pessoas estavam posicionadas de maneira séria, de frente e com foco na parte do rosto. Foram apresentadas de forma simultânea, salvo engano, pelo escrivão de polícia.

A testemunha Emerson Pereira dos Santos, policial militar, aduziu que participou das diligências, sendo sua equipe a de patrulhamento, e a do Sargento Jonathan Almeida de supervisão. No dia dos fatos, o Sargento estava patrulhando e se deparou com o roubo que havia acontecido na praça central. Em seguida passou informações pelo rádio, pedindo apoio das demais. Em determinado momento da perseguição, na rua Vila Nova, deparou-se com o veículo Astra descrito pelo companheiro de farda. Explicou que a referida rua é extensa e plana e que possui apenas uma entrada. No final do bairro, o veículo fez um contorno e retornou pela mesma via, onde conseguiu visualizá-los. Afirmar que, juntamente com seu parceiro, desembarcou da viatura e deu o sinal de parada para o condutor do Astra. O motorista, William, praticamente parou o veículo quando chegou próximo a ele, levantou as mãos e tirou o pé do acelerador. Afirmar ter ficado a aproximadamente dois metros do carro, porém, quando estava indo rumo a porta do veículo para realizar a abordagem, o acusado acelerou novamente o automóvel, evadindo-se. Ressalta, contudo, que quando estava de frente com o veículo, pode visualizar os acusados com clareza. Esclareceu que, em seguida, o veículo acessou a Vicinal Ângelo Zancaner, a estrada de terra, que é a estrada do canil. Posteriormente saiu na outra vicinal que vai de Rubiácea para a rodovia Marechal Rondon, sentido Guararapes. Em determinado local perto do motel, o acusado passou por cima do canteiro com o veículo, atravessou a grama e voltou sentido Valparaíso. Assevera que as viaturas perderam ele de vista e que, mesmo com o apoio do helicóptero Águia, não conseguiram alcançar os acusados.

Declarou que, posteriormente, o réu voltou sentido Araçatuba, tendo sido abordado neste Município, na Rua Aviação. No veículo, estavam William e sua mãe. Foram encontrados, também no interior do carro, dois rolos de fita, utilizado para prender a placa que caiu durante o acompanhamento, um alicate, duas facas. Durante a apresentação da ocorrência, a Polícia Civil recebeu informação de que o segundo indivíduo havia saltado do veículo durante o acompanhamento e que se tratava de Carlos Henrique Apolinário. Afirma que conseguiram algumas fotos e que, de imediato, reconheceu Carlos, que é magro, branco e possui uma tatuagem no pescoço. Respondeu que durante o acompanhamento os acusados infringiram diversas regras de trânsito, como os sinais de "pare", colocando em risco as pessoas, principalmente na área central da cidade, além de conduzirem o veículo em alta velocidade. Expôs que no momento em que se iniciou o acompanhamento, o sargento modulou na rede que a placa traseira estava coberta com um galho de árvore, inclusive na hora que o veículo passou por ele na Vila Nova, onde havia tentado abordá-lo, um pouco a frente tinha uma lombada, onde os acusados passaram e a tampa traseira levantou. Esclareceu ter visto um galho de árvore na placa traseira, cuja numeração não se recorda. Esclareceu que, quando o acompanhamento começou, estava em um bairro distante, próximo da entrada da cidade. Quando chegou no cruzamento com a rua Marechal Floriano conseguiu visualizar os carros no final da rua que vai para a Vila Nova. Respondeu que duas viaturas estavam acompanhando os acusados na rua Vila Nova, uma do sargento J. Almeida e outra do sargento Bordin. Em sua viatura estava acompanhado o soldado Paiola. Nega ter conversado com a vítima. Informa que durante a perseguição não observou o momento em que o segundo indivíduo saiu do veículo. Disse ter certeza que o comparsa saltou do veículo, pois adentrou o canil municipal fica em uma estrada de terra, quando chegaram próximo ao Curtume, que dá acesso à Ângelo Zancaner, o acusado entrou à direita do canil e a esquerda na estrada de terra, ocasião que visualizou o veículo bem próximo, dando conta que ele teria parado para o outro indivíduo descer. Disse que no local em que avistou o carro, tinha uma marca recente de pneu próximo a cerca de arame e pegadas que davam conta de que o indivíduo teria passado por ali, pois não é comum a presença de transeuntes no local. Afirmou que em seguida não foi para Araçatuba. Disse ter recebido uma fotografia do acusado capturado, que foi por ele reconhecida imediatamente. O requerido trajava as mesmas roupas. Esclareceu não ter lido seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial antes da audiência e que na Delegacia apenas realizou o reconhecimento fotográfico do acusado. Nega ter lido termo de reconhecimento. Negou que estivesse conversando com as testemunhas sobre os fatos antes da audiência e que a ocorrência não é antiga, lembrando-se bem dos fatos. Menciona que ao tempo do ocorrido estava trabalhando na 5ª Companhia do segundo BPMI de Guararapes, em companhia do soldado Paiola, o cabo Celso Roberto, sargento J. Almeida e o sargento Bordin, que estava em deslocamento para Rubiácea, pois ele trabalha no GP de lá, mas participou do acompanhamento. Esclarece que esses quatro policiais não estavam na mesma viatura, somente estava na viatura da testemunha o soldado Paiola, que dirigia o veículo. Perguntado se as funções estavam definidas na escala de serviço, respondeu que geralmente o mais moderno é o motorista e o mais antigo é o encarregado da viatura. Na ocasião, o soldado Paiola era motorista da viatura em que estava. Alegou que o sargento pediu apoio para a realização do cerco policial e que não fecham totalmente a via para não ocasionar acidentes. Informou que a condição climática era boa e ainda era cedo. Disse que, quando tentou abordar o veículo, ele estava em contra fluxo, em sentido bairro e o acusado vindo sentido centro. Assevera ter parado a viatura bem antes, foi até o meio da rua, entrou na frente do veículo e deu ordem de parada, momento em que o réu praticamente parou o veículo. Quando estava caminhando para a porta do automóvel, o acusado acelerou o carro. Disse que a informação de que o comparsa de William seria Carlos Henrique chegou para a Polícia Civil um pouco mais tarde, depois que as viaturas de Araçatuba estavam em Guararapes com William. Neste momento, foi solicitado a comparecer na delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico. Esclareceu que a mensagem do aplicativo WhatsApp foi enviada pela equipe de Araçatuba para Guararapes, dizendo que havia abordado um veículo naquela localidade. Recebeu a foto do veículo e do motorista, mas não recebeu qualquer foto

do suspeito Carlos. Alegou que apresentou as características do acusado sendo uma pessoa magra, estatura mediana, branco, que ostentava tatuagem no pescoço. Afirma que foram apresentadas três ou quatro fotos semelhantes. Assevera que no momento em que visualizou a foto de Carlos, o reconheceu prontamente. Respondeu que os outros indivíduos constantes das fotos não tinham tatuagem no pescoço e que mostravam apenas a parte de cima do corpo. Não se recorda se as fotografias foram exibidas no computador ou por smartphone, tampouco de onde as fotos foram tiradas, mas acredita que seria do banco de dados da Polícia Civil. Afirma que as fotografias estavam em boas condições, sem marcação, sendo apresentadas uma de cada vez, com pessoas semelhantes a Carlos. Reitera que quando apresentaram a foto do requerido, imediatamente o reconheceu. Esclareceu que o reconhecimento foi presidido pelo escrivão, mas que não se lembra quem era, e que não recebeu nenhuma instrução de como fazer o reconhecimento. Como presenciou e viu de perto o acusado, reconheceu prontamente Carlos como sendo um dos criminosos envolvidos no roubo. Declarou que quando foi prestar o depoimento, o acusado Carlos Henrique ainda não havia sido preso.

A testemunha Carlos Roberto Freitas afirmou que estava em serviço na cidade de Araçatuba, quando foi informado a respeito de um roubo ocorrido na farmácia no município de Guararapes. Disse que uma das viaturas se deparou com o veículo em fuga pela rodovia Marechal Rondon, acompanhou o veículo até certo trecho da cidade, mas o perdeu no meio do caminho. De posse das placas do veículo, foi encaminhada uma viatura para o endereço de registro. Durante o deslocamento para a residência, deparou-se com o veículo subindo uma rua em Araçatuba. Duas viaturas realizaram o cerco. Uma delas fechou a frente do automóvel, mas o requerido conseguiu desviar. A outra viatura interceptou-o, fazendo-o parar. No veículo, estava o acusado William e sua genitora. Questionado a respeito do roubo, o acusado negou os fatos. Em razão da existência de imagens, conduziram William de volta para Guararapes para registro da ocorrência. Disse que no momento em que foi feita a abordagem, o acusado tentou fugir da primeira viatura que entrou na frente dele, e que o depoente estava na segunda viatura. Afirmou que a genitora havia entrado no veículo em sua casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba, e que o acusado estava levando-a no posto de saúde na área central da cidade. Indagada, a genitora comentou que havia acabado de entrar no veículo. Perguntado se William disse alguma coisa sobre a viagem para Guararapes ou estar em Araçatuba o tempo todo, respondeu que o acusado afirmou que permaneceu o tempo todo em Araçatuba e que não havia saído da cidade naquele dia. Indagado, acrescentou que permaneceu como veículo o tempo todo, sem que o tenha emprestado a terceiros. Esclareceu foi feita uma busca no interior do veículo, onde foram localizadas algumas ferramentas e uma fita transparente supostamente utilizada para fixar a placa falsa. No momento da abordagem, o veículo estava com as duas placas originais do carro. Foram localizados alicate, tesoura e fita isolante. Perguntado se a testemunha haveria tomado conhecimento da passagem do veículo pela praça de pedágio, expôs que posteriormente, foram enviados para ele os vídeos da praça de pedágio onde o veículo passou, que reconheceu ser o mesmo veículo que havia abordado. Acrescentou desconhecer os acusados. Declarou trabalhar em Araçatuba, atualmente no policiamento de rua motorizado há três anos, fora alguns outros anos que estava no serviço administrativo. Esclareceu que foi radiado via COPOM que os indivíduos haviam praticado roubo na cidade de Guararapes e estavam em fuga. Apontou que a perseguição durou aproximadamente 30/40 minutos. Esclarece que a partir do segundo acompanhamento na rodovia, onde a placa caiu, os policiais visualizaram a placa correta e informaram ao COPOM, que realizou a pesquisa e passou o endereço do acusado. Aduziu que antes de Araçatuba não perseguiu o veículo e que não entrou na residência do réu. Mencionou que apareceram outras viaturas, do comando e da força tática, sublinhando que William tem dificuldade de locomoção, fazendo uso de andador para caminhar. Disse que os policiais de Guararapes não foram até Araçatuba, mas sim os policiais de Araçatuba levaram o réu para Guararapes. Frisou que não conhecia o réu. Por fim, esclareceu que os vídeos da praça de pedágio foram encaminhados para o WhatsApp de outro policial que estava no apoio.

A testemunha Luís Fernando Macedo da Mata, policial civil afirmou ter participado



de algumas diligências para a prisão do acusado Carlos Henrique. No dia dos fatos, tomou ciência da ocorrência do roubo, por volta das 8h00. Refez o trajeto e, quando passou na esquina da praça no Banco Sicredi, perguntou ao gerente se ele poderia pegar as imagens das câmeras. O gerente respondeu que viu os fatos, quando estava chegando no banco na parte da manhã, tendo visualizado o autor do delito e se recordado que era um homem branco, de boné e que tinha uma tatuagem no pescoço. Após, alegou que foi para a Delegacia e depois de cerca de 30 minutos ficou sabendo que William havia sido preso em Araçatuba e conduzido para a delegacia. Disse ter pedido para olhar o celular de William, o que foi por ele autorizado. Relata que ao pegar o celular e conectar à internet, observou que havia uma mensagem que não tinha sido lida por William, enviada por Jean, pai de Carlos Henrique, onde ele fala que deixou o réu no meio do mato e não poderia ter deixado ele lá. Expos que depois de ouvir a mensagem, oficiou a operadora Claro para saber os dados cadastrais dele. No dia seguinte, voltou com o nome do pai dele, visualizou o RDO de nº 10993, sendo um B.O. que expõe a morte de um homem em Araçatuba, causada por Jean (pai de Carlos) e Carlos, que verificou a foto dele e viu a tatuagem no pescoço, juntou essa foto do réu ao banco de fotos e passou para o escrivão, intimando a vítima, que reconheceu o réu. Afirmou ter pegado imagens da praça de pedágio e do banco Sicredi, mas negou haver participado das oitivas. Disse haver participado da análise dos aparelhos celulares, que não continham nenhuma informação. Respondeu que não participou das buscas por estar de férias. Esclareceu que chegou ao banco Sicredi por volta das 09h30min da manhã, nesse momento não tinha informação que o réu William havia sido capturado em Araçatuba, e quando o réu chegou na delegacia, negou os fatos. Não soube responder se foi reduzido a termo ou se foi trazido para a cidade de Guararapes, pois fica nessa comarca o tempo inteiro. Falou que trabalha na cidade de Guararapes há um ano e meio e que não esteve em Araçatuba em nenhum momento para esclarecer os fatos. Declinou haver lido o relatório feito por ele nos autos, e, antes de iniciar a audiência, estava conversando com seus colegas de trabalho (Fábio Barizon e o Dr. Aderval Ramos) para relembrar do ocorrido. Expôs que chegaram informações de terceiros e da Polícia Militar relacionado ao nome do réu Carlos Henrique, porém nada certo. Contudo, as informações prestadas pela Polícia Militar encaixaram com a investigação feita por ele, que procurou a rede social para verificar as características que foram apresentadas, constatando que essas informações se encaixavam. Disse que o gerente do banco passou as informações de que era um homem muito branco, tinha uma tatuagem no pescoço e estava de boné. Disse não ter apontado tais informações no relatório policial, pois o gerente não enviou as imagens para ele, que foram obtidas pelas câmeras da igreja. Perguntado se durante o cumprimento do mandado de prisão nos endereços do acusado Carlos Henrique Apolinário foi localizado a arma do crime ou evidências de que ele participou dos fatos, respondeu que havia entrado de férias logo após os fatos, dois ou três dias, e não participou de nada mais, sendo os mandados cumpridos pelo DEIC de Araçatuba. Aduziu que o reconhecimento fotográfico foi realizado na delegacia, conduzido pelo escrivão juntamente pelo delegado, testemunhado o ato pelo depoente, escrivão e delegado. Não soube responder se as pessoas convidadas para realizar o reconhecimento foram convidadas para descrever as características da pessoa, não sabendo também se os relatos que elas deram foram límpidos ou sob questionamentos, afirmando que somente juntou a foto do réu e passou para o escrivão, que cuidou da parte de chamar a vítima e mostrar as fotos para ela. Explicou que cada um faz uma parte, e que depois que estava tudo pronto, acompanhou o momento em que as fotos eram mostradas à vítima. Afirmou que as fotografias guardavam a semelhança de estilo de cabelo, cor branca e se possível tatuagem, mas que um deles não tinha tatuagem, porém tinha mais semelhança com o réu, pelo formato do rosto. Não soube responder se as pessoas chamadas para reconhecer foram instruídas de que o autor do delito poderia ou não estar entre aqueles que foram apresentados, não presenciou as perguntas indagadas no reconhecimento.

A testemunha Aderval Ramos de Oliveira Junior, Delegado de Polícia, alegou que não leu os autos do inquérito especificamente no dia da audiência, pelo fato de ter grande volume de serviço. Afirmou que conversou com os colegas Luis Fernando e

Fábio Barizon antes da audiência sobre outros trabalhos que estavam desenvolvendo, sobre prazos, inclusive prisão temporária, mas que especificamente sobre os fatos não conversou com eles nas dependências do Fórum. Perguntado sobre quais elementos contribuíram para a formação da convicção da testemunha quanto ao envolvimento do réu Carlos nos fatos, esclarece que contra Carlos foi decretada a prisão temporária e que William foi autuado em flagrante. Mediante autorização de William, acessaram seu aparelho celular, onde teve acesso a uma das conversas que o réu manteve com um contato salvo como Jean. Nessa conversa, o interlocutor mandou um áudio ao acusado questionando-o sobre ter deixado uma terceira pessoa em local incerto e desacompanhado posteriormente, tomou conhecimento de que havia registro anterior de boletim de ocorrência em que Carlos figurava como adolescente infrator em investigação de crime de homicídio, juntamente com o indivíduo Jean, que posteriormente foi identificado como genitor de Carlos. Disse ter convidado a vítima para formalizar o reconhecimento fotográfico, além de outros dois policiais militares, que restaram positivos. Depois, formulou representação por prisão temporária e pedido de busca e apreensão. Não sabe informar se foram enviadas informações do endereço ou fotos de Carlos para os policiais militares que tentavam localizá-lo, visto que não tem contato com os policiais. Respondeu que foram feitas diligências do policial Da Mata para obter imagens de câmeras de circuito de monitoramento, obtidas pelo investigador. Não soube responder de forma precisa se foram apresentadas imagens pelas câmeras de segurança do banco. Também não soube dizer se o gerente do banco prestou declarações sobre características físicas do acusado. Não soube informar a data que o policial Da Mata entrou e saiu de férias e se teria participado do reconhecimento fotográfico. Afirmou que o policial Da Mata estava acompanhando o reconhecimento, poderia participar, pois não tem prejuízo nenhum, sendo o procedimento adotado pelo depoente com duas testemunhas acompanhando a realização do reconhecimento fotográfico e pessoal. Alegou que não é autorizado que o escrivão faça sozinho o reconhecimento pessoal ou fotográfico sem a presença da autoridade ou de testemunha. Esclareceu que tem dez anos de experiência na carreira e não se recorda de nenhum fato que foi feita dessa forma. Respondeu que constou no depoimento que havia cidadãos no local que indicaram para onde teria fugido o agente do roubo, mas que não foram ouvidas. Não sabe dizer se foram localizadas. No dia do reconhecimento pessoal, disse que a ofendida foi convidada a descrever antes o acusado, e que ela teria dito que seria um indivíduo de cutis branca, compleição física magra, estatura mediana. Esclarece que a prisão de Carlos foi cumprida pela polícia militar de Araçatuba, que comunicou os fatos. Em seguida, entrou em contato com a vítima e resolveu fazer o reconhecimento pessoal no plantão policial de Araçatuba, em razão da estrutura do prédio. Quando chegaram lá, na parte da tarde, não tinham outros presos para participarem do reconhecimento, de modo que teve que convidar alguns policiais que trabalham naquela unidade para compor o reconhecimento pessoal. Os policiais não necessariamente guardavam semelhanças físicas com o acusado. Frisou que as semelhanças dos policiais eram a cor da pele e a estatura. Não soube dizer a idade dos policiais, nem o peso. Perguntado se as pessoas que foram chamadas para reconhecer, tanto os policiais quanto a vítima tiveram acesso e visualizaram previamente a imagem do acusado, respondeu que dentro da delegacia não, reiterando não ter contato com os policiais militares. Relatou que os policiais e a ofendida não receberam nenhum feedback. Não soube dizer de forma precisa quanto tempo durou para a vítima reconhecer o acusado. Perguntado se foi oficiado a respeito do novo entendimento no reconhecimento de pessoa para que adotasse o do 226, não se lembra de cabeça, visto que recebe muita informação, explicou que é o titular de Guararapes em exercício e que despacha muita informação, se veio a informação via hierárquica, possivelmente tomou ciência. Afirmou que no dia dos fatos estava atuando em Guararapes e que a prisão de William se deu em Araçatuba, assim como a apreensão do veículo. Negou conhecer o réu William anteriormente, ainda, disse que quando procedeu ao interrogatório com o acusado, ele negou e autorizou o acesso ao celular dele. Ponderou que quando a polícia militar apresentou William nas dependências da delegacia de Guararapes, ele entrou pela mesma porta que qualquer outra pessoa. A vítima já estava aguardando no saguão e de imediato, segundo ela,

já o reconheceu como um prestador de serviço ao estabelecimento que ela laborava. Negou tê-lo visto no dia dos fatos, uma vez que ele sequer desembarcou do veículo. A testemunha Fábio Barizon Pereira negou, de início, ter lido os autos do inquérito policial antes da audiência. Disse que, na antessala, conversou com o colega investigador Luis Fernando da Mata e o delegado de polícia Aderval alguns assuntos. Sobre os fatos, apenas discutiram se os réus estavam presos ou não. Declarou que figura como testemunha nos autos de reconhecimento fotográfico de ambos os suspeitos e que exerce a função de escrivão. Afirma que o ato de reconhecimento foi realizado sob a presidência do escrivão Daniel e do Dr. Aderval, na delegacia de polícia na cidade de Guararapes. Afirma que o investigador Luis também testemunhou o ato, visto que estava presente na hora do reconhecimento. Ponderou que não estava presente no reconhecimento pessoal, não sabendo informar se Luis Fernando estava lá. Expôs que no dia, antes do reconhecimento propriamente dito, as pessoas chamadas a reconhecer foram convidadas a descrever a pessoa que deveria ser reconhecida, mas esclareceu que não se lembra das características ditas, em razão do lapso temporal. Não se recorda, ainda, se a descrição dada foi de forma espontânea ou a partir de questionamentos por parte dos colegas. Não se lembra em detalhes se foi perguntado aos reconhecedores sobre a distância em que estiveram desses suspeitos e o tempo em que visualizaram o rosto deles. Aduziu que não tem conhecimento se foram apresentadas anteriormente, de algum modo, alguma fotografia dos suspeitos aos reconhecedores. Relatou que, pelo fato de não ter secretariado o feito, não sabe informar de onde as fotos apresentadas aos reconhecedores foram extraídas. Aludiu que atuou nesse procedimento simplesmente testemunhando o procedimento de reconhecimento. Afirmou não se recordar se as fotografias dos suspeitos foram colocadas lado a lado ou apresentadas uma a uma. Expressou que foi explicado como seria o ato para os policiais e a ofendida, mas não se recorda das instruções em si, em seguida, disse que se recorda e afirma que os reconhecedores foram indagados, por parte do escrivão ou de outra pessoa que estivesse presente, se tinham certeza sobre a resposta no ato de reconhecimento, na qual os reconhecedores responderam que tinham certeza. Disse que algumas fotos foram apresentadas, não sabendo informar outros detalhes. Declarou que não prestou atenção nas fotos apresentadas, pois não era ele que iria reconhecer, mas viu as fotografias, não se recordando das características das pessoas. Negou ter acompanhado a oitiva da vítima na delegacia.

Em seu interrogatório judicial, William Cardoso Vicente, alegou que tomou conhecimento do roubo na cidade de Araçatuba, quando foi abordado por várias viaturas, policiais. Disse ter um amigo que trabalha em meios de transporte, mercado livre e entrega de cosméticos e que, embora o conheça há muitos anos não mantém muito contato. Afirma que foi chamado por ele para ir num churrasco no sábado, em Araçatuba. Nesse dia, conheceu três meninas, garotas de programa. Uma delas mora em Valparaíso e duas em Pereira Barreto. Depois de alguma conversa, pediram para que eles fossem a Valparaíso para assistir um jogo que teria nesse dia, ficando combinado com o amigo que iriam passar de manhã na casa delas e seguir até Valparaíso. Elas estavam com um carro e ele com o dele. A garota de Valparaíso pediu para o amigo ir com elas até Valparaíso, pois elas não queriam dirigir. Seu amigo, contudo, pediu para que ele levasse as meninas e emprestasse seu carro para ir até a casa da ex-mulher. Disse ter anuído ao pedido, esquecendo sua carteira e celular dentro do automóvel. Esclareceu que já havia emprestado o veículo para ele algumas vezes e que nunca deu problema. Afirmou que o amigo se chama Marcos Paulo. Disse ter apontado o local onde ele mora, mas que os policiais não levaram tais informações em consideração. Expôs que ao chegar em Valparaíso, ele e as três meninas, começaram a assistir ao jogo e estavam se programando para o churrasco, mas que nesse momento, seu amigo chegou desesperado com o carro, dizendo que a polícia estava atrás dele. As meninas os expulsaram da casa, sendo que seu amigo saiu de motocicleta, enquanto pegou seu veículo e dirigiu-se para Araçatuba. Afirma que chegando a Araçatuba passou em uma borracharia e ligou para sua mãe, que informou precisar ir a uma clínica. Relata ter ido buscar a mãe. Disse que não sabia da gravidade do ocorrido com o amigo, mas supôs que seria em Valparaíso. Declarou que buscou sua mãe e estava indo na clínica, quando no caminho, percebeu a

aproximação de umas seis viaturas, sem que tivesse tido tempo de encostar. Os policiais apontaram as armas, pediram para ele descer do automóvel, tendo obedecido à ordem. Indagado sobre onde estava a arma e o dinheiro, respondeu desconhecer tais acusações. Afirma que o policial lhe mostrou uma foto, indagando-o se era ele. Disse ter confirmado e, em seguida, foi preso. Alegou que o endereço apresentado é o que residiu a vida inteira, porém ele estava com um apartamento morando sozinho, só que o endereço que constava no documento do carro era o de sua antiga moradia. Expôs que o policial perguntou como havia sido seu dia, respondeu a ele que tinha saído de manhã de sua casa (apartamento), tendo entregado suas chaves. Antes de eles saírem, um policial disse que se não achasse nada no local ele daria um jeito de colocar alguma coisa. Esclareceu que seguiram a caminho da DIG, chegando lá não falaram mais nada e não conversou com ninguém, após, foram para Guararapes. Chegou em Guararapes, alegou que visualizou a vítima e que a conhecia pelo fato de trabalhar em transporte, entregando remédios nas farmácias da região. Disse ter autorizado o acesso ao celular. Respondeu que não avisou seu amigo de que precisaria levar sua mãe ao médico naquele dia. Esclareceu que no momento dos fatos ele estava afastado do trabalho há um ano, em razão de estar aguardando sua cirurgia para a prótese. Disse ser portador de benefício previdenciário e ter duas filhas, sem que tenha sido processado anteriormente. Relatou que no momento em que saiu de Araçatuba e seu amigo pegou seu carro, uma das meninas perguntou se não levariam elas para fumar, dizendo seu amigo que ele levaria, no qual o